

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2531 นายอาวุธ ศิริมาตย์
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2

โจทก์ไม่มีเวลาทำงานปกติ จะทำวันใดหรือไม่ทำวันใดก็ได้การที่โจทก์ขาย
สินค้าแต่ละชิ้นแล้วได้เปอร์เซ็นต์นั้นมิใช่เป็นการคำนวณค่าจ้างตามผลงาน เงิน
เปอร์เซ็นต์จากการขายที่โจทก์ได้รับจึงไม่ใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นการตอบแทน
การทำงานในเวลาปกติของวันทำงานและไม่ถือว่าเป็นเงินค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัทซิงเกอร์ ฯ ในตำแหน่งพนักงานขาย ได้รับ
ค่าจ้างจากเปอร์เซ็นต์ในการขายสินค้า โจทก์ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและได้ยื่นคำ
เรียกร้องเงินทดแทนต่อพนักงานเงินทดแทน พนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งว่าโจทก์
มิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทซิงเกอร์ ฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง
ต่อจำเลย จำเลยมีคำสั่งยื่น ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทน

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทซิงเกอร์ ฯ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าค่าเปอร์เซ็นต์จากการขาย และการเก็บเงินถือว่าเป็นค่าจ้างแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า โดยลักษณะเงินค่าเปอร์เซ็นต์ ในคดีนี้มีใช่เป็นเงินที่บริษัทซิงเกอร์ ฯ จ่ายให้เป็นการตอบแทนการทำงานในเวลา ปกติของวันทำงาน เพราะตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา โจทก์ไม่มี เวลาทำงานปกติเลย โจทก์จะทำวันใดหรือไม่ทำวันใดก็ได้ การขายสินค้าแต่ละชิ้น แล้วได้เปอร์เซ็นต์จากการขายมิใช่เป็นการ "คำนวณตามผลงาน" ตามความหมาย ของบทนิยามของคำว่า "ค่าจ้าง" ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน ข้อ ๒ เงินค่าเปอร์เซ็นต์ที่โจทก์ได้รับหาเป็นค่าจ้างไม่

พิพากษายืน

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ